RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 41 A
(ORD. N° 3017, DE 11.11.2026)

Proporción entre utilidades distribuidas y utilidades tributables define créditos por impuestos extranjeros.

De acuerdo con su presentación, solicita confirmar si, conforme con el criterio del Oficio N° 1465 de 2026, para calcular la proporción entre las utilidades distribuidas por una sociedad extranjera y el total de las utilidades tributables acumuladas, dicho total comprende:

1) La utilidad tributaria determinada por la sociedad extranjera, neta del impuesto corporativo aplicado en su jurisdicción y calculada conforme a sus normas de base imponible, sea sobre rentas efectivas o presuntas. Esta utilidad deberá acreditarse mediante las declaraciones anuales de impuestos a la renta presentadas por la sociedad extranjera; y,

2) Los dividendos percibidos por la sociedad extranjera que no hayan formado parte de la base imponible del impuesto corporativo en su jurisdicción de residencia.

Agrega que, a partir de otros oficios[1], para determinar los créditos por impuesto pagados en el extranjero (IPE) utilizables en Chile respecto de un dividendo distribuido por una sociedad extranjera, la proporción debe calcularse al 31 de diciembre del año anterior, sobre la base de utilidades tributables acumuladas.

Esa proporción se aplicará al total de impuestos pagados en el extranjero registrados por la sociedad a esa misma fecha.

Continúa señalando que, de acuerdo con el Oficio N° 1613 de 2025, si la sociedad extranjera distribuye dividendos mayores a las utilidades tributables acumuladas al 31 de diciembre del año anterior, los créditos IPE por el exceso se calcularán sobre las utilidades tributables acumuladas y la proporción determinada al 31 de diciembre del año en curso.

Esa proporción se aplicará al total de impuestos pagados en el extranjero registrados a esa fecha, y el resultado podrá usarse como crédito IPE conforme al Oficio N° 1613 de 2025. La parte del dividendo que exceda las utilidades tributables al 31 de diciembre del año de la distribución no tendrá derecho a crédito IPE.

Luego, de acuerdo con lo anterior, solicita confirmar que:

a) Para calcular la proporción entre los dividendos distribuidos por la sociedad extranjera y sus utilidades tributables acumuladas –proporción que determina el crédito IPE por impuestos pagados en el extranjero– dichas utilidades corresponden a la suma de los conceptos referidos en los numerales 1) y 2) anteriores.

b) El crédito IPE aplicable en Chile por los dividendos distribuidos por una sociedad extranjera, se determinará considerando: (i) sus utilidades tributables acumuladas, (ii) la proporción que representan los dividendos respecto de dichas utilidades, y (iii) los impuestos extranjeros acumulados registrados por la sociedad. Todo ello, en las fechas indicadas y de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito.

Respecto de lo consultado se hace presente que, en primer lugar, para determinar qué utilidades se remesan al país, prioritariamente deben aplicarse las normas locales de distribución de utilidades que existan en la legislación del país que está remesando directamente a Chile y, solo en su defecto, aplicar el mecanismo de proporcionalidad[2].

Por su parte, para determinar la proporcionalidad que permite asignar créditos a las utilidades remesadas a sociedades chilenas, conforme con el Oficio N° 1465 de 2026, sólo deben considerarse las utilidades tributables existentes en la sociedad extranjera.

---

[1] De acuerdo con el Oficio N° 799 de 2023, modificado por el Oficio N° 1465 de 2026.
[2] Oficios N° 799 y N° 880, ambos de 2023.

Se entiende por utilidades tributables:

(i) Los retiros y dividendos percibidos por dicha sociedad desde terceras sociedades, sin importar si corresponden a rentas gravadas o no en el exterior, bastando únicamente que hayan sido efectivamente percibidas y, en consecuencia, disponibles para reparto.

(ii) A las cantidades señaladas, la sociedad extranjera que remesa a Chile debe agregar las rentas propias que determine conforme a la legislación vigente en su país, hayan[3] o no[4] estado afectas a impuesto. En consecuencia, no deben considerarse las utilidades de carácter financiero dentro de los cálculos de proporcionalidad[5].

Precisado lo anterior, se comparte que, para determinar la proporcionalidad en los repartos de utilidades que una sociedad extranjera realiza a Chile, deben considerarse las utilidades tributables acumuladas al término del ejercicio anterior[6]. Luego, dicha proporción debe aplicarse a los créditos acumulados a la misma fecha.

Si dichas utilidades no fueran suficientes para cubrir la distribución, la proporcionalidad deberá calcularse considerando las utilidades tributables acumuladas al término del ejercicio en que se efectúe la distribución[7]. Luego dicha proporción debe aplicarse a los créditos acumulados a la misma fecha

Finalmente, si estas tampoco alcanzan a cubrir la totalidad, el exceso corresponderá a un reparto sin derecho a crédito.

CAROLINA SARAVIA MORALES
DIRECTORA (S)

Oficio N° 3017, del 11.11.2026
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos

[3] La renta extranjera debe estar deducida el impuesto extranjero que la hubiere afectado.
[4] Por ejemplo, por la aplicación de una exención.
[5] Conforme a lo concluido en el Oficio N° 1465 de 2026.
[6] Oficio N° 799, de 2023.
[7] Oficio N° 1613 de 2025.